

1500205-14.2022.8.26.0218

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial. São, portanto, os elementos que compõe a figura típica do roubo: a) núcleo subtrair; b) o especial fim de agir caracterizado pela expressão para si ou para outrem; c) a coisa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500205-14.2022.8.26.0218 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500205-14.2022.8.26.0218

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2127693/2022 - DEL.POL.GUARARAPES, 18539433 - DEL.POL.GUARARAPES, 203/22/215 - DEL.POL.GUARARAPES, 2127693 - DEL.POL.GUARARAPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

FELIPE MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fl. 35), está sendo processado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, supostamente, no dia 1º de março de 2022, no período da noite, na Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 1164, bairro Industrial, nesta cidade e Comarca de Guararapes/SP, com vontade consciente, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência empregada contra Grazielly Dias Andrade, coisas alheias móveis, consistindo em um cartão de crédito, RG e um aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, este avaliado a fl. 50 em R\$ 500,00 (quinhentos reais), todos pertencentes à vítima. Ausentes as causas de rejeição do artigo 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 20/05/2022 (fl. 67) e o réu foi citado para responder à acusação (artigo 396 do CPP) apresentada às fls. 95/96 (artigo 396-A do CPP).

Não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 102/103).

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e testemunhas da acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Ausentes requerimentos de diligências complementares (artigo 403 do CPP), as partes ofereceram alegações finais.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO (artigo 93, inciso IX, da CRFB/88).

Não havendo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de roubo.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelos boletins de ocorrência (fls. 03/04 e 05/06); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 15/16); auto de reconhecimento de pessoa (fl. 42); reconhecimento realizado em audiência (fl. 192 e mídias audiovisuais); ficha de atendimento ambulatorial (fls. 44/48); auto de avaliação (fl. 50); e, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

A autoria do crime, por sua vez, está devidamente comprovada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu de forma certa e segura.

A vítima Grazielly Dias Andrade, ouvida em sede policial (fl. 11 e 13), relatou estava se deslocando a pé, pela calçada, até a residência de seu namorado, quando um indivíduo de bicicleta a ultrapassou. Logo após, o indivíduo retornou e subiu à calçada, indo de encontro a declarante, e disse: "perdeu, passa o celular". Neste momento, a declarante se negou a entregar o aparelho celular e saiu correndo. Foi perseguida e alcançada pelo indivíduo, que a puxou pelos cabelos e jogou-a ao chão, tendo a depoente lesionado o joelho. No chão, o indivíduo conseguiu subtrair o aparelho celular e o cartão de crédito, que estava dentro da capinha, e evadiu-se do local, pulando o alambrado da FAPIG. Esclareceu não conhecer o indivíduo. O indivíduo estava de camiseta branca com listras azul ou preta, short branco de malha fina, cabelo castanho bem baixo, cor branca, com aproximadamente 1,75 m e olhos castanhos. Não soube informar o valor do aparelho celular subtraído, marca Samsung, modelo J5. Não teve o aparelho celular recuperado.

A testemunha Marcos Alexandre Sobrinho, ouvida em sede policial (fl. 09), é padrasto de Bianca Ribeiro da Silva. No dia 28/02/2022, teve conhecimento que a bicicleta de sua esposa, que estava sendo utilizada por Felipe Matheus Alves de Oliveira, namorado de Bianca na época, havia sido abandonada por ele nas proximidades da FAPIG, e que Felipe alegava que ter sido agredido por indivíduos desconhecidos. O depoente foi até o local, a fim de reaver o bem. Nas proximidades, visualizou vários policiais em volta da bicicleta. Continuou e, logo a frente, perguntou a uma pessoa que estava próxima o que havia acontecido e a pessoa, a qual o depoente não conhece, disse que um indivíduo havia acabado de roubar uma mulher e abandonado a bicicleta, se evadindo, pulando o alambrado da FAPIG. O depoente retornou para casa e disse para Bianca o que ocorrera. Felipe não confessou o crime para o depoente. No dia seguinte, Bianca foi à Delegacia e registrou um boletim de roubo da bicicleta.

A testemunha Clodoaldo de Oliveira Medeiros, policial militar, ouvida em sede policial (fl. 10), contou ter sido informado via COPOM acerca do crime de roubo. No local, a vítima informou que se deslocava a pé, pela calçada, até a residência de seu namorado, quando um indivíduo de bicicleta ultrapassou-a. Logo após, o indivíduo retornou e subiu a calçada, indo de encontro com a vítima. O indivíduo disse: "perdeu, passa o celular". A vítima negou-se a entregar o aparelho celular e que saiu correndo. A vítima contou ainda que o indivíduo a perseguiu e, alcançando-a, puxou-a pelos cabelos e jogou-a ao chão, tendo lesionado o joelho. Não obstante, com a vítima no chão, o indivíduo conseguiu subtrair o aparelho celular, o cartão de crédito e o RG da vítima, os quais estavam dentro da capinha, evadindo-se do local pulando o alambrado da FAPIG e abandonando sua bicicleta e o chinelo no local. Existem testemunhas do fato e também imagens do circuito de câmeras.

Em juízo a ofendida, bem como as testemunhas foram coesas com os respectivos relatos apresentado em sede policial, reiterando o que já haviam declarado. A testemunha Bianca Ribeiro da Silva, ouvida apenas em sede policial (fl. 08), retificou a versão fornecida pela declarante no dia 02/03/2022, no RDO 204/2022. Esclareceu que o namorado da declarante a época, a pessoa de Felipe Matheus Alves de Oliveira, ameaçou a declarante, dizendo que ela deveria registrar um Boletim de Ocorrência de roubo da bicicleta de sua mãe, que estava sendo utilizada por ele, tendo em vista que no dia 01/03/2022 ele havia praticado um roubo a uma mulher, nas proximidades da FAPIG, e teria abandonado a bicicleta e o chinelo no local. No dia dos fatos, Felipe chegara em casa sem chinelo e sem a bicicleta, alegando que havia tomado "acelero" na rua próximo a FAPIG. O padrasto da declarante, Marcos, então foi até o local para ver se conseguia recuperar a bicicleta e visualizou vários policiais militares envolta da bicicleta. Andando mais alguns metros, Marcos encontrou um desconhecido e perguntou a ele o que havia acontecido, tendo referida pessoa dito a ele que ocorrera ali, momentos antes, um roubo a uma mulher, onde o indivíduo teria fugido e abandonado a bicicleta e um chinelo. A declarante indagou Felipe sobre o roubo e ele confessou o crime, dizendo que se ela falasse sobre os fatos para alguém, ele a mataria, retornando para a cadeia dessa vez como homicida e não mais como ladrão. Não mantém mais relacionamento com o acusado.

Registre-se, por oportuno, que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na Resolução nº 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato, em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido degredados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a degravação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283 / RS.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras da vítima e das testemunhas se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez.

O acusado, ouvido em sede policial (fl. 35), confessou os fatos. Informou que estava andando de bicicleta quando visualizou uma moça andando, retornou e, puxando-a pelo cabelo, anunciou o assalto e subtraiu um aparelho celular. No momento da fuga, quatro homens perceberam o roubo e saíram no seu encalço, então o declarante abandonou a bicicleta que usava, pertencente a mãe de sua namorada, jogou o aparelho dentro do recinto da FAPIG, juntamente com uma sacola que

carregava, que em seu interior havia um tênis, pulou o alambrado e correu. Não conseguiu recuperar o aparelho. No local, além da bicicleta, abandonou o par de chinelos que usava. No dia seguinte, pediu que sua namorada Bianca realizasse o registro do roubo da bicicleta, orientando-a a dizer na que havia sido vítima de roubo nas proximidades da Praça Mohamed Dargham, mesmo sabendo que o referido crime não havia ocorrido. A história era apenas para acobertar o crime que o declarante havia cometido, bem como para recuperar a bicicleta de propriedade da mãe de sua namorada.

Em juízo (mídias audiovisuais), confessou a ocorrência dos fatos nos moldes sustentados pela denúncia.

Estando as palavras da vítima absolutamente seguras, fortes, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, solução é emprestar-lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusão única de aceitação das palavras daquela.

Como é consabido, “a figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial. São, portanto, os elementos que compõem a figura típica do roubo: a) núcleo subtrair; b) o especial fim de agir caracterizado pela expressão para si ou para outrem; c) a coisa alheia móvel; d) o emprego de violência (própria ou imprópria) à pessoa ou grave ameaça” (Rogério Grego, Curso de Direito Penal – Parte Especial, Vol. III, 8ª Ed. Impetus, p. 54)

A vítima Grazielly Dias Andrade reconheceu fotograficamente o acusado (fls. 15/16), sem sombra de dúvidas, como o autor do delito em questão. Em juízo, tornou a reconhecer o acusado como o autor do fato (fl. 192 e mídias audiovisuais).

Não há que se falar em valor reduzido do depoimento da vítima e testemunhas porquanto nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Confira-se, nesse diapasão, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TACRIM-SP – AC – Rel. Manoel Carlos – JUTACRIM 90/362).

No mais, o acusado tanto em sede policial quanto em juízo confessou a ocorrência dos fatos.

Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória que implemente a dúvida de que o acusado praticou o roubo. Ela, ao reverso, é plena, categórica.

Inviável, pois, a absolvição, vez que a prova é francamente hostil ao acusado, havendo base sólida para sua condenação.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira etapa, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o réu é possuidor de MAUS ANTECEDENTES; agiu com CULPABILIDADE normal à espécie; não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS extrapolam o tipo penal, haja vista que a vítima não recuperou o bem subtraído amargando prejuízo no montante de R\$ 500,00 (quinhentos reais) – conforme auto de avaliação de fl. 50; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o delito. Não por outra razão, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu patamar mínimo abstratamente previsto, portanto, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto aos antecedentes, estes serão analisados na segunda fase da dosimetria, como reincidência, a fim de se evitar o bis in idem.

Na segunda fase da dosimetria, forçoso reconhecer a agravante da reincidência específica (proc. 1500970-62.2020 – fl. 166). Ao mesmo tempo, presente também a confissão, que caracteriza circunstância atenuante. Reconheço, em consonância com a jurisprudência, que tanto a agravante quanto a atenuante presente se compensam,

haja visto ambas serem circunstâncias preponderantes nos moldes do artigo 67 do Diploma Penal. Deixo, assim, de agravar ou atenuar a pena inicialmente estabelecida.

Na terceira etapa inexistem causas de aumento e diminuição da pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda fixada nas etapas anteriores.

O dia-multa é fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado), à míngua de provas sobre as condições econômicas do réu.

Para início de cumprimento de pena, norteados pelos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, fixo o regime inicial fechado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente a substituição, quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Não se cogita ainda da suspensão condicional da pena, conforme inteligência do artigo 77, caput, do Código Penal, tendo em vista o “quantum” de pena aplicada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o acusado FELIPE MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos (fl. 35), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

“Status Libertatis”: Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, valendo, a presente deliberação, para os fins do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. A manutenção da prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, porque, conforme folha de antecedentes (fls. 166/168), o réu ostenta antecedentes criminais, evitando-se, ainda, a reiteração da conduta delitativa. Por esta razão, mantenho a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos da decisão proferida nestes autos (fls. 65/66), adotando-as como razão de decidir.

Fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), haja vista que o bem não foi recuperado, havendo elementos bastantes para o arbitramento de eventual indenização (conforme auto de avaliação de fl. 50), quer, ainda, porque houve pedido expresso do Ministério Público.

Transitada em julgado:

a) Oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais (artigo 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhe concedo o benefício da justiça gratuita.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guararapes, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA